# 广州市白云区石门街“11·9”机械伤害一般事故调查报告

2021年11月9日8时54分许，位于广州市白云区石门街鸦岗上下牌坊路2号B栋5楼的广州新悦食品有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关规定，经区政府批准，由区应急管理局牵头，组织区公安分局、区市场监管局、区总工会、石门街道办事处等相关单位成立广州市白云区石门街“11·9”机械伤害一般事故调查组（以下简称事故调查组），负责对此次事故进行调查。

事故调查组按照科学严谨、依法依规、实事求是和注重实效的原则，经过现场勘查、询问调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡、应急救援处置和直接经济损失等情况，对事故的性质进行了认定，提出了对相关责任单位、责任人员的处理建议和整改措施建议。

经调查认定，**广州市白云区石门街“11·9”机械伤害一般事故是一起生产安全责任事故。**

## 一、基本情况

**（一）涉事物业基本情况。**

事发地点位于广州市白云区石门街鸦岗上下牌坊路2号B栋5楼。该地址所在地块为广州市白云区石门街鸦岗村第一经济合作社（以下简称“鸦岗村一社”）所有。2014年7月，鸦岗村一社将该地块出租给邓镜驹，2016年邓镜驹将租赁权转让给苏叶伟，苏叶伟出资在该地块建设厂房。2017年7月，苏叶伟将厂房物业出租给广州道胜物业管理有限公司。2019年2月，广州道胜物业管理有限公司将该处厂房物业管理转由广州道胜云仓储公司经营管理。

2017年8月，广州道胜物业管理有限公司将该物业内B栋506号仓库出租给何花作为食品加工经营场所使用，并签订了《仓库租赁协议》，租期5年。2017年9月，何花在该仓库创办广州新悦食品有限公司

经查，鸦岗村一社与苏叶伟、苏叶伟与广州道胜云仓储公司分别签订了《依法生产经营安全生产承诺书》。

**（二）涉事单位及人员基本情况。**

1.广州新悦食品有限公司（以下简称“新悦食品公司”），事故发生单位，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定

代表人：何花，住所：广州市白云区石门街鸦岗村上下牌坊路2号B栋506，营业期限：2017年9月5日至长期，经营范围：食品制造业。该公司从事糕点制作加工，具有食品生产许可证，许可证编号：SC12444011104323，食品类别：糕点，有效日期至2022年11月14日，发证单位为：广州市白云区食品药品监督管理局（现广州市白云区市场监督管理局）。新悦食品公司主要负责人为何花（女，39岁，武汉市黄陂区人），负责公司全面工作。

2.广州道胜云仓储有限公司，涉事物业厂房出租方，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：刘杰，住所：广州市白云区石门街鸦岗村上下牌坊路2号三楼301室，营业期限：2017年11月2日至长期，经营范围：仓储业。

3.廖彩英，女，45岁，广西贵港市人，新悦食品公司工人，事发时和面机操作人员，在事故中受伤，经抢救无效死亡。

**（三）涉事设备基本情况。**

涉事设备为一台和面机，属于面食加工机械，其主要作用是将面粉和水进行均匀混合成为面团。该机器由搅拌器、面斗、传动装置、机架、电动机等部分组成。其工作原理是搅拌器由传动装置带动在面斗内回转，并带动面斗内面粉和水进行搅和，使干

性面粉得到均匀的水化作用，扩展面筋，最后成为面团。

该设备由何花于2019年从安徽阜阳设备经销商许德銮处购买，随机台附有合格证和操作说明资料。该设备是由许昌市伟强机械厂（原名：襄城县首山新兴铸造厂）生产制造，设备出厂时经检验为合格品且具有合格证。其同款样机通过许昌市质量技术监督检验测试中心检测并出具了《检验报告》，符合相关检测标准。

何花将其放置在5楼和面间内东侧，并将机台电动机电源线通过电闸开关接入墙面电线，并以电闸开关控制和面机启动与停止。事发后，消防人员对设备和电源线进行了拆除。

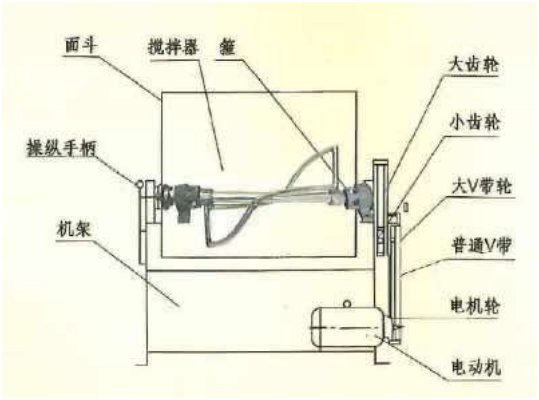



图1 和面机设计示意图




图2 和面机内搅拌器



图 3 同机型和面机外部示意图（非涉事设备）



图 4 同机型和面机内部示意图（非涉事设备）



图 5 涉事设备（拆解后）



图 6 涉事设备开关（已拆除电线）

**（四）现场勘查情况。**

1.事发地点位于广州市白云区石门街鸦岗上下牌坊路 2 号 B 栋 5 楼北侧一生产车间内，该生产车间内有 4 个加工室，具体分布如图 6 所示，事发现场为和面间（3 号加工室）。




图 7　事发地点建筑物所在位置




图 8　涉事建筑物全景




图 9　园区门牌编号




图 10　A 栋 1 楼电梯入口



图 11　事发 5 楼生产间

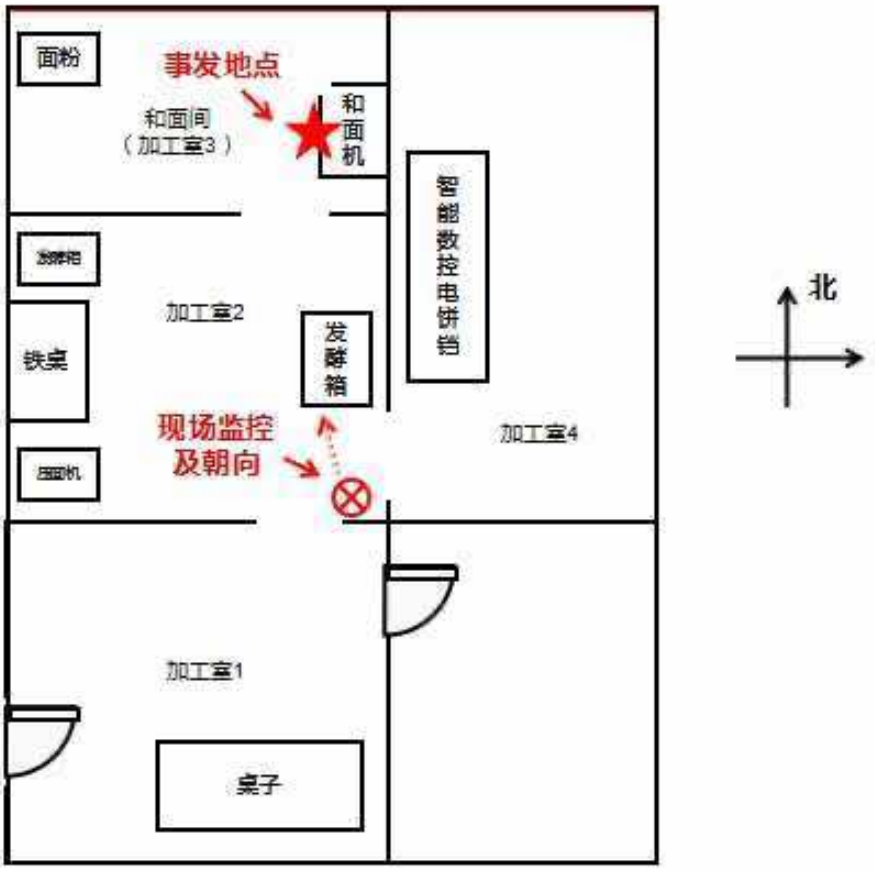



图 12　事发 5 楼作业间内平面布置图



图 13　1 号加工室 2 内情况



图 14　2 号加工室 2 内情况



图 15　和面间（3 号加工室）涉事设备已移走



图 16　4 号加工室内情况

2.事故现场位于和面间内东侧的和面机内，和面机上盖处于打开状态，传动装置金属外壳已拆卸，面斗外侧壁因现场工人救援是已经拆开呈向开放状态。死者廖彩英上半身卷入和面机面斗内，头部靠在面斗内西侧壁，腿部倒靠在面斗靠东侧壁上，身体正面朝上呈 U 型卡在搅拌器与面斗底部之间，右手手腕卡在搅拌器的钢管间隙中间，面斗底部有少量血迹。



图 17　事发现场照片



图 18　事发现场照片

3.事发现场和面间内未见和面机安全操作规程，设备上未见明显的安全警示标识。

4.2 号加工室门口上方有一个视频监控摄像头，其方向对准和面间门口位置，由于摄像头前方有发酵箱阻挡，仅可见和面间门口部分位置。经调取该监控资料显示，2021 年 11 月 9 日 0 时 1 分，廖彩英进入 2 号加工室和和面间打开室内灯光电源开关，随后更换工作服开始当天生产作业。4 时 11 分，监控画面显示廖彩英进入和面间后取出部分面团。4 时 12 分 03 秒，廖彩英再次进入和面间内，因角度原因未能拍摄到其工作情况。4 时 12 分 40 秒，监控画面内可见廖彩英身体翻转卷入和面机时腿部离开地面上升过程画面，4 时 12 分 41 秒，有员工跑入和面间内。经对比，该监控画面显示时间比北京时间慢 4 小时 42 分钟。



图 19 2 号加工室内摄像头




图 20　廖彩英进入和面间上班画面




图 21 事发前廖彩英进入和面间取面团




图 22 事发前廖彩英再次进入和面间面




图 23 廖彩英卷入机台时监控画面




图 24 员工进入和面间救援画面

## 二、事故经过、应急救援处置评估、善后工作以及直接经济损失等情况

### （一）事故经过。

2021 年 11 月 9 日早上，廖彩英与当班员工一起到达新悦食品公司生产车间进行开始糕点制作工作，根据生产工作安排，当天生产任务为制作面食糕点白吉馍，其中和面工作由廖彩英负责。4 时 43 分许，廖彩英进入和面间开启室内灯光及设备电源，随后更换工作服后开始当天工作。8 时 53 分许时，廖彩英进入和面车间取出部分和好的面团。8 时 54 分，廖彩英再次进入车间作

业时，手被和面机搅拌器卡住后卷入，随后其上半身被机器拉扯卷入和面机面斗内。

**（二）应急救援处置评估情况。**

事故发生后，附近员工听见喊叫声后立即进入和面间，关闭控制电源开关并开始进行救援，并拨打119和120电话求救。医护人员到场后确认其已经死亡，由于救援难度较大，现场人员无法将廖彩英身体从机器中移出，后经消防人员对机器进行切割拆解后将其移出。

接报后，区公安分局、区应急管理局、区市场监管局及石门街道办事处等单位迅速派员到现场开展应急处置工作，控制相关人员，责令涉事单位立即停工，并督促好死者善后和家属的安抚工作。本次事故的救援工作处理得当，未发生次生事故。

**（三）善后工作情况。**

事故发生后，经相关单位协调，善后工作已得到妥善解决。

**（四）直接经济损失情况。**

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB 6721-1986）的规定，经统计，本次事故造成直接经济损失约150万元。

## 三、事故原因分析

广州市公安局白云区分局出具的《居民死亡医学证明（判断）

书》显示，廖彩英死亡原因为机械性窒息合并失血性休克。

经综合分析，事故发生的直接原因是：作业人员廖彩英安全生产意识淡薄，对作业过程中存在的危险认识不足，在未关闭电源的情况下冒险作业，以致被卷进和面机致死，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[①]的规定。

## 四、存在的主要问题

**（一）新悦食品公司未履行安全生产主体责任，安全管理缺失。**

1.未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训。新悦食品公司对包括廖彩英在内的从业人员仅进行了口头上的安全提醒，未教育和培训必要的安全生产知识、安全生产规章制度和安全操作规程、本岗位的安全操作技能等，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[②]的规定。

2.未建立并落实安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度，未采取措施消除事故隐患。新悦食品公司未建立安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款、第二款[③]的

①第五十七条 从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

②第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

③第四十一条 第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从

规定。

3.主要负责人未履行安全生产管理职责。何花作为新悦食品公司主要负责人，未组织制定并实施相应的安全生产操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）（三）（五）项④的规定。

**（二）物业出租单位未有效履行安全管理责任。**

广州道胜云仓储有限公司，作为园区物业出租方，未与承租方新悦食品公司签订专门的安全生产管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责,未能对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，未能发现安全问题并及时督促整改，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款⑤的规定。

## 五、对有关责任单位及责任人员的处理建议

为了深刻吸取事故教训，严肃追究相关责任单位和责任人员

---

业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

④第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⑤第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

的责任，教育相关人员，提高安全管理意识，防止同类事故的再次发生，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律、法规，事故调查组对本起事故有关责任单位、责任人提出如下处理建议：

（一）新悦食品公司，事故发生单位，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未建立并落实安全风险分级管控制度、生产安全事故隐患排查治理制度，未采取措施消除事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款⑥、第四十一条第一款、第二款⑦的规定，对事故的发生负有责任。根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项⑧的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行政处罚。

（二）何花，新悦食品公司主要负责人，未组织制定并实施相应的安全生产操作规程；未组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未督促、检查本单位的安全生产工作并及时消除生产安全事故隐患，违反《中华人民共和国安全生产法》

⑥第二十八条第一款 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

⑦第四十一条 第一款 生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

⑧第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

第二十一条第（二）（三）（五）项[⑨]的规定，对事故的发生负有直接管理责任。事故发生后，何花因涉嫌重大责任事故罪被区公安分局立案侦查，目前已被取保候审，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

（三）廖彩英，新悦食品公司工人，事发时和面机操作人员，安全意识淡薄，缺乏安全常识，对现场存在的危险性认识不足，在未关闭电源的情况下冒险作业，以致被机械伤害致死，对事故的发生负有直接责任，鉴于廖彩英在事故中死亡，建议不追究其责任。

（四）广州道胜云仓储有限公司，涉事物业出租方，未与承租方新悦食品公司签订专门的安全生产管理协议，也未在租赁合同中约定各自的安全生产管理职责,未能对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，未定期进行安全检查，未能发现安全问题并及时督促整改，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[⑩]的规定，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[⑪]的规定，建议由区应急管理局依法对其予以行

⑨第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

⑩第四十九条第二款 生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

⑪第一百零三条第二款 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

政处罚。

**六、有关监管单位存在的问题和建议**

（一）根据《广州市白云区市场监督管理局关于印发贯彻落实区安全生产十大体系工作方案的通知》有关内容，区市场监管局食品生产安全监督管理科依法负责食品生产行业领域内安全生产监督检查，石门市场监管所负责辖区内食品生产行业领域内安全生产监督检查职责。经查阅资料，2021年度，食品生产安全监督管理科联合石门街对石门街辖内的食品生产企业召开了2次工作会议，未对涉事企业进行过检查；石门市场监管所在2021年度对涉事企业开展了两次巡查、检查，但检查重点侧重于食品安全、卫生等方面，未能严格按照相关法律法规和区安委会关于进一步落实安全生产十大体系长效机制等有关文件要求督促企业落实安全生产主体责任，安全生产监督检查不全面，未能发现企业在履行安全生产主体责任方面存在的问题，建议由区市场监管局按照规定予以处理。

（二）石门街社区建设办公室（负责辖内食品生产企业监管工作）及石门街鸦岗经济联合社存在落实属地管理和网格化管理不到位的情况，事发前虽对事发企业进行巡查检查，但存在巡查检查工作不全面、不细致、不深入的问题，业务能力有待增强，未能发现企业在履行安全生产责任方面存在的问题并督促整改，

安全生产网格化管理工作需进一步加强，建议由石门街道办事处按照规定予以处理。

**七、整改措施**

依照事故调查处理“四不放过”的原则，制定并落实如下整改措施：

（一）建议区市场监管局严格按照管行业必须管安全的原则，高度重视本起事故中暴露出来的问题，举一反三，严格落实相关法律法规和区安委会有关文件要求，加强食品生产企业安全生产监管工作的巡查、检查力度，深入开展企业安全生产整治工作，压实企业安全生产主体责任。同时，加强对相关职能科室及派出机构的安全生产监管工作指导，强化业务水平培训，组织负责相关业务科室及工作人员学习业务知识，提高监管水平。

（二）建议石门街道办事处高度重视本起事故暴露出的问题，按照属地管理的原则，举一反三，落实以下整改措施：一是在辖区内组织开展安全生产大检查行动，督促辖内生产经营单位严格落实安全生产主体责任，深化隐患排查治理工作，重点检查生产经营单位安全管理制度的建立健全和安全操作规程的制订执行情况；二是开展事故警示教育工作，通报事故情况，提高辖内企业和物业出租管理方安全责任意识，通过自我对照、自我检查、自我纠正和自我完善等方式，持续改进安全生产工作，严防

类似事故再次发生；三是强化业务培训，组织负责相关业务线口科室及基层工作人员学习业务知识，提高业务能力及监管水平。

（三）责成新悦食品公司要针对本起事故中暴露出的问题，采取切实有效措施进行整改，一是建立健全安全生产责任制，制定并实施安全生产规章制度和操作规程，开展隐患排查治理工作，全面提升安全生产管理水平；二是对作业场所和设备设施的安全设施进行完善，严格执行设备设施管理和安全操作规程；三是要认真吸取这起生产安全事故的深刻教训，进一步加强安全生产培训教育，提高安全意识，杜绝违章作业的行为。（由区市场监管局督促落实）

（四）责成广州道胜云仓储有限公司要深刻吸取事故教训，加强对承租单位的安全生产工作统一协调、管理，堵塞管理漏洞，坚决杜绝“租而不管”“一租了之”等行为。（由石门街道办事处督促落实）